

Test di simmetria

Tutti i pezzi della serie in un unico documento, nell'ordine di lettura. Aggiornato al 15 luglio 2026.

Cinque casi, cinque Stati diversi, la stessa domanda: che cosa succede quando uno Stato sostiene, finanzia o protegge chi viola il diritto internazionale? La regola deve valere per tutti.

INDICE

1. Yemen: 73 dipendenti ONU ancora detenuti arbitrariamente dagli Houthi, mentre Hodeidah torna a sanguinare
 2. Mali: l'esercito e i mercenari russi dell'Africa Corps compongono un cadavere a forma di svastica dopo aver ucciso quattro civili
 3. Israele ha permesso e incoraggiato i finanziamenti del Qatar ad Hamas per anni — un mese prima del 7 ottobre ne ha chiesto di più
 4. Gli Stati Uniti hanno armato la ribellione siriana per cinque anni, poi hanno chiuso il programma come regalo a Putin
 5. Quattro sentenze della Corte Europea condannano Polonia, Romania, Lituania e Macedonia per aver ospitato le prigionie segrete della CIA — nessuno negli Stati Uniti ha mai risposto di quella tortura
-

Yemen: 73 dipendenti ONU ancora detenuti arbitrariamente dagli Houthi, mentre Hodeidah torna a sanguinare

«Queste azioni violano il diritto internazionale, causano profonda sofferenza alle famiglie.» — António Guterres, Segretario generale ONU, 12 giugno 2026

IL FATTO

Il 5 luglio 2026 miliziani Houthi hanno attaccato posizioni delle forze governative yemenite nella regione di Hodeidah (zona di Hays), sulla costa del Mar Rosso, con mortai, droni e tiro di cecchini: 16 soldati uccisi e 22 feriti, secondo fonti mediche e militari citate da Al Jazeera — gli scontri più violenti da anni lungo quella linea del fronte, congelata dal 2022. Lo stesso giorno una nave mercantile è stata attaccata al largo di Hodeidah, senza rivendicazioni. In parallelo, e da più tempo: al 12 giugno 2026 risultavano ancora arbitrariamente detenuti dalle autorità di fatto Houthi 73 dipendenti delle Nazioni Unite — tutti cittadini yemeniti — nell'ambito di una campagna di arresti iniziata a maggio 2024 e mai conclusa; un dipendente del World Food Programme è morto in stato di detenzione l'11 febbraio 2025. Il 29 gennaio 2026 il WFP ha annunciato la cessazione dei contratti di tutti i suoi 365 dipendenti nello Yemen settentrionale controllato dagli Houthi — dove si concentra il 70% del bisogno umanitario del Paese — citando esplicitamente l'ambiente operativo reso insicuro dalle detenzioni arbitrarie. Il 27 gennaio 2026 il Consiglio di sicurezza ONU ha votato un'ultima proroga, fino al 31 marzo, della missione di sostegno all'accordo di Hodeidah (UNMHA), poi liquidata: gli Stati Uniti ne hanno spinto la chiusura sostenendo che l'ostruzionismo Houthi ne avesse ormai reso vana l'attività; Cina e Russia hanno votato per mantenerla. Sullo sfondo, 21,6 milioni di persone restano bisognose di assistenza (11 milioni bambini), 4,5 milioni sono sfollate, e l'appello umanitario ONU 2026 da 2,16 miliardi di dollari risultava finanziato solo al 29% nel 2025.

COMMENTO GIURIDICO

La detenzione arbitraria di personale ONU — spesso senza mandato, con casi di sparizione forzata per mesi e un decesso in custodia mai chiarito — viola l'[art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici](#) (nessuno può essere sottoposto ad arresto o detenzione arbitraria), di cui lo Yemen è Stato parte dal 1987, oltre alle immunità riconosciute al personale ONU nell'esercizio delle proprie funzioni ufficiali. L'ostruzione sistematica dell'accesso umanitario — che ha già

costretto il WFP a sospendere le operazioni nel governatorato di Saada — rientra invece nel perimetro delle Convenzioni di Ginevra e del loro II Protocollo aggiuntivo, che vietano di ostacolare il soccorso umanitario ai civili nei conflitti non internazionali. Le due violazioni sono distinte ma si rinforzano a vicenda: si detiene chi dovrebbe garantire l'accesso agli aiuti, e così facendo si aggrava la crisi che quell'accesso dovrebbe alleviare.

IMPLICAZIONI — TEST DI SIMMETRIA

Il principio — non si detiene arbitrariamente personale umanitario, non si ostacola l'accesso ai soccorsi — vale per gli Houthi come varrebbe per qualunque altro attore che questo sito abbia già trattato. Ma lo Yemen non ha un solo responsabile, ed è questo che lo rende un caso di scuola per la simmetria: la coalizione a guida saudita ha condotto, dal 2015, oltre 25.000 raid aerei e causato quasi 19.000 vittime civili secondo il Council on Foreign Relations; gli Emirati Arabi Uniti sono accusati da Riyadh di aver armato il tentativo secessionista del Consiglio di Transizione del Sud tra dicembre 2025 e gennaio 2026, poi respinto dalle forze filo-saudite; Stati Uniti e Regno Unito colpiscono direttamente obiettivi Houthi dal 2024. Applicare il criterio solo agli Houthi perché sono l'attore più visibile in questo momento — e tacere sulla coalizione, sugli Emirati, sugli attacchi anglo-americani — non supererebbe il test.

APPENDICE: LA CAMPAGNA "ROUGH RIDER" E L'ATTACCO DI SA'ADA (MARZO - APRILE 2025)

Un episodio precedente, documentato ma non ancora ripreso su questo sito, merita di essere ricostruito qui perché getta luce diretta sul principio di simmetria applicato sopra. Tra il 15 marzo e il 6 maggio 2025, gli Stati Uniti hanno condotto una campagna di attacchi aerei e navali contro lo Yemen, denominata "Operation Rough Rider", in risposta agli attacchi Houthi al naviglio commerciale nel Mar Rosso: secondo le stime dell'organizzazione indipendente Airwars, gli attacchi statunitensi hanno ucciso almeno 224 civili.

Il 28 aprile 2025, un attacco aereo statunitense ha colpito un centro di detenzione per migranti a Sa'ada, nello Yemen nord-occidentale, uccidendo e ferendo decine di migranti africani ivi detenuti dalle autorità Houthi. Un'indagine di Amnesty International ha concluso che l'attacco costituisce un attacco indiscriminato, da investigare come possibile crimine di guerra. Interpellato da Amnesty, il Comando centrale statunitense (CENTCOM) ha dichiarato di stare "valutando tutte le segnalazioni di danni ai civili" relative a quel periodo; a fine 2025 i risultati di tale valutazione non erano ancora stati resi pubblici.

Nello stesso arco temporale, gli Houthi hanno ripreso attacchi missilistici e con droni contro Israele — un missile ha ferito 4 persone nei pressi del terminal principale dell'aeroporto Ben

Gurion (4 maggio 2025), un drone ha ferito oltre 20 persone vicino a un hotel a Eilat (24 settembre 2025) — oltre ad attacchi al naviglio commerciale nel Mar Rosso, con l'affondamento di due navi (proprietà greca, bandiera liberiana) e la morte di almeno tre membri dell'equipaggio.

Fonti (appendice): [Amnesty International](#)

Fonti: [Human Rights Watch](#) · [UN News](#) · [comunicato del Segretario generale ONU](#) · [Al Jazeera](#) · [Security Council Report](#) · [Congressional Research Service](#) · [CFR Global Conflict Tracker](#) · [Cairo Institute for Human Rights Studies](#) · [testo ufficiale ICCPR \(OHCHR\)](#).

Mali: l'esercito e i mercenari russi dell'Africa Corps compongono un cadavere a forma di svastica dopo aver ucciso quattro civili

«Quando trovi un essere umano fatto a pezzi per formare un simbolo nazista, da un esercito regolare, è davvero scioccante.» — testimone locale citato da RFI

IL FATTO

Il 23 giugno 2026, nei pressi di Timbuctù, una pattuglia congiunta dell'esercito maliano e dell'Africa Corps russo (l'organizzazione che ha sostituito il gruppo Wagner dopo la morte di Evgenij Prigožin) ha attraversato i villaggi di Zarho e Abakoïra, al confine tra le regioni di Timbuctù e Gao. Al passaggio della pattuglia, i residenti hanno trovato quattro civili uccisi: due Tuareg a Zarho e due Songhai ad Abakoïra, questi ultimi colpiti da un attacco con drone mentre erano in moto. Il corpo smembrato di uno dei Tuareg è stato composto a forma di svastica sulla sabbia, la testa recisa al centro degli arti.

Fonti locali e il collettivo maliano per i diritti umani CD-DPA hanno confermato che le vittime erano pastori conosciuti nella comunità, senza alcun legame con gruppi armati. Il segretario generale del CD-DPA, Tilla Ag Zeini, ha definito l'accaduto una violazione del diritto umanitario concepita per terrorizzare la popolazione. Né l'esercito maliano né l'Africa Corps hanno commentato pubblicamente l'episodio, nonostante quest'ultimo pubblichi regolarmente sui social dopo altre operazioni.

Lo stesso giorno, il gruppo jihadista legato ad al-Qaeda JNIM ha rivendicato un attacco separato contro un convoglio congiunto esercito-Africa Corps nella regione di Kayes, dichiarando sei morti — episodio distinto ma indicativo dell'intensità del conflitto su più fronti nello stesso Paese nella stessa giornata.

Il contesto politico: la giunta militare guidata dal colonnello Assimi Goïta ha espulso le forze francesi e posto fine alla missione di peacekeeping ONU MINUSMA, sostituendole con i mercenari russi — scelta presentata alla popolazione come recupero di sovranità. Come già raccontato su questo sito in [Il Burkina Faso lascia la Corte penale internazionale mentre resta il Paese più colpito al mondo dal terrorismo](#), il Mali si è ritirato — insieme a Burkina Faso e Niger — dallo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (settembre 2025), sottraendosi

esplicitamente alla giurisdizione dello stesso tribunale che potrebbe indagare episodi come questo.

COMMENTO GIURIDICO

L'oltraggio alla dignità personale dei cadaveri e l'uccisione di civili senza distinzione dagli obiettivi militari violano l'Articolo 3 comune alle [Convenzioni di Ginevra](#) e il diritto internazionale umanitario consuetudinario applicabile ai conflitti armati non internazionali. La messa in scena rientrerebbe tra gli "oltraggi alla dignità personale" perseguibili come crimine di guerra ai sensi dell'Art. 8 dello [Statuto di Roma](#) — statuto dal quale il Mali si è però appena ritirato, rendendo concreto il rischio di impunità.

IMPLICAZIONI — TEST DI SIMMETRIA

Questo sito ha già condannato altrove la presenza e la condotta di forze paramilitari legate alla Russia; lo stesso standard si applica qui, senza sconti per il fatto che la vittima sia un pastore maliano anziché una figura di rilievo internazionale. Ma la responsabilità non è a senso unico: la pattuglia era congiunta — esercito maliano regolare e Africa Corps insieme — e nessuno dei due ha commentato o condannato l'accaduto. Il ritiro del Mali dallo Statuto di Roma, proprio mentre si moltiplicano episodi di questo tipo, è esso stesso un atto politico che merita condanna a prescindere da chi abbia materialmente compiuto l'uccisione.

Fonti: [Euromaidan Press](#) · [Modern Ghana](#) · [UNITED24 Media](#) · [UA.News](#)

Israele ha permesso e incoraggiato i finanziamenti del Qatar ad Hamas per anni — un mese prima del 7 ottobre ne ha chiesto di più

«Chi è contrario a uno Stato palestinese dovrebbe essere favorevole» al trasferimento dei fondi a Gaza. — Benjamin Netanyahu, riunione di partito Likud, marzo 2019

IL MECCANISMO: COME FUNZIONAVA, MATERIALMENTE

Dal 2018 al 7 ottobre 2023, il Qatar ha trasferito a Gaza fondi in contanti — fisicamente, dentro valigette, attraverso il valico israeliano di Erez — con il picco intorno ai 30-35 milioni di dollari al mese. Il primo carico, 15 milioni di dollari, arrivò nel novembre 2018. Il Qatar stesso, secondo quanto riportato da fonti israeliane, richiese che [Netanyahu](#) mettesse per iscritto le proprie richieste di finanziamento — prevedendo che in futuro potesse negare di averle autorizzate. Non lo fece: la riunione del gabinetto di sicurezza israeliano che approvò il meccanismo, nell'agosto 2018, è documentata, così come il sostegno trasversale mantenuto negli anni da IDF, intelligence militare, Shin Bet, Mossad e Consiglio di sicurezza nazionale.

LA LOGICA STRATEGICA: PERCHÉ, NON SOLO COME

Netanyahu ha giustificato pubblicamente l'operazione come necessità umanitaria — "prevenire un disastro a Gaza". Ma la sua stessa dichiarazione del marzo 2019 a una riunione di partito rivela un calcolo diverso: mantenere Gaza sotto Hamas e la Cisgiordania sotto l'Autorità Palestinese di Fatah avrebbe impedito qualunque movimento nazionale palestinese unificato — e quindi qualunque concreta possibilità di uno Stato palestinese. Il generale di riserva israeliano Shlomo Brom ha sintetizzato la logica così: "Un modo efficace per prevenire una soluzione a due Stati è dividere la Striscia di Gaza dalla Cisgiordania." La scelta ebbe un'origine precisa: dopo la guerra di Gaza del 2014, Netanyahu rifiutò un'offerta saudita di ricostruire la Striscia rimuovendo Hamas e sostituendolo con l'Autorità Palestinese — un accordo che avrebbe normalizzato i rapporti con Riyadh — optando invece per il canale di finanziamento qatariota, nonostante gli avvertimenti ripetuti del Mossad.

COME IL DENARO È ARRIVATO ALLE ARMI: IL MECCANISMO DELLA FUNGIBILITÀ

Tra il 2012 e il 2018 il Qatar ha immesso a Gaza circa 1,1 miliardi di dollari, ufficialmente destinati a stipendi statali, carburante e aiuti umanitari. Nessuno sostiene che quei fondi siano stati versati direttamente all'ala militare di Hamas — ma, come ha spiegato al New York Times un ex analista senior della CIA, "il denaro è fungibile: qualunque cosa Hamas non abbia dovuto pagare dal proprio bilancio ha liberato fondi propri per altro". È lo stesso principio per cui finanziare le spese civili di un'organizzazione le permette di dirottare le proprie risorse verso ciò che quel finanziamento esterno non copre — in questo caso, secondo un'indagine dello Shin Bet pubblicata a marzo, la rete di tunnel e l'arsenale usati il 7 ottobre 2023.

IL TENTATIVO DI INSABBIARE LE RESPONSABILITÀ

Nel giugno 2022 il capo del Mossad, Yossi Cohen, definì pubblicamente il canale qatariota "una benedizione". Un mese prima del 7 ottobre, a settembre 2023, funzionari israeliani incontrarono l'inviato del Qatar a Gaza, Mohammed al-Emadi, per chiedere non una riduzione ma un aumento dei trasferimenti. Dopo l'attacco, Netanyahu ha bloccato la formazione di una commissione statale d'inchiesta sui fallimenti dell'apparato politico-securitario che lo hanno reso possibile, ed ha rimosso il capo dello Shin Bet Ronen Bar, che quella commissione l'aveva richiesta — rimozione che la Corte Suprema israeliana ha giudicato "ingiusta e illegittima".

COMMENTO GIURIDICO

Questo episodio non configura un'unica violazione isolata di un trattato specifico, ma rientra nell'obbligo generale degli Stati di prevenire il finanziamento di organizzazioni terroristiche, sancito dalla Risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza ONU (2001). Qui l'obbligo non è stato violato per negligenza, ma consapevolmente sospeso per calcolo politico — secondo l'ammissione diretta dello stesso premier israeliano, non secondo una ricostruzione esterna.

IMPLICAZIONI — TEST DI SIMMETRIA

Questo sito ha già condannato, senza eccezioni, il finanziamento di attori armati non statali quando quei finanziamenti si sono ritorti contro gli sponsor stessi o contro civili terzi. In [Yemen: 73 dipendenti ONU ancora detenuti arbitrariamente dagli Houthi, mentre Hodeidah torna a sanguinare](#), abbiamo documentato come l'Iran, attraverso gli Houthi, sostenga un proxy che agisce ormai secondo una propria agenda autonoma — attacchi al naviglio commerciale, missili contro Israele — ben oltre il mandato originario di Teheran. In [Mali: l'esercito e i mercenari russi dell'Africa Corps compongono un cadavere a forma di svastica dopo aver ucciso](#)

quattro civili, abbiamo mostrato come la Russia utilizzi un attore paramilitare — l'ex Wagner — che commette violazioni sistematiche senza che Mosca ne risponda direttamente.

Lo stesso standard si applica qui. Il fatto che le vittime ultime del 7 ottobre siano stati cittadini israeliani non esime Israele dall'aver scelto, consapevolmente e per calcolo politico dichiarato, di alimentare finanziariamente l'organizzazione che ha poi commesso la strage — né dall'aver tentato, successivamente, di ostacolare l'accertamento delle proprie responsabilità politiche in merito. Una nota di onestà metodologica: la storia della sponsorizzazione USA di proxy che si sono poi rivoltati contro gli sponsor stessi (dai mujahideen afgхани in poi) meriterebbe lo stesso trattamento — un pezzo a sé, con fatti verificati uno per uno, non ancora pubblicato su questo sito.

Fonti: [The Times of Israel](#) · [The Times of Israel](#) · [CNN](#) · [Seattle Times](#) · [Haaretz](#) · [The Jerusalem Post](#) · [TIME](#) · [+972 Magazine](#)

Gli Stati Uniti hanno armato la ribellione siriana per cinque anni, poi hanno chiuso il programma come regalo a Putin

«È una decisione epocale. Putin ha vinto in Siria.» — funzionario americano anonimo citato dal Washington Post, luglio 2017

IL MECCANISMO: COME FUNZIONAVA, MATERIALMENTE

Dal 2013 al 2017, la CIA ha gestito "Timber Sycamore", un programma segreto per armare, addestrare e finanziare i gruppi ribelli siriani "moderati" contro il governo di Bashar al-Assad. Il programma operava da due centri operativi — uno in Giordania (Amman), l'altro in Turchia (Gaziantep e Antakya) — dove funzionari di Arabia Saudita, Qatar, Francia e Regno Unito condividevano gli spazi con la CIA. Le armi — fucili AK-47, mortai, razzi RPG, missili anticarro TOW, visori notturni — venivano acquistate perlopiù nei Balcani e nell'Europa dell'Est e trasportate attraverso Taşucu (Turchia) e Aqaba (Giordania). Secondo alcune stime, la CIA ha addestrato circa 10.000 miliziani nel corso del programma, per un costo complessivo superiore al miliardo di dollari.

LA LOGICA STRATEGICA

Il programma nacque nel 2012 su proposta del direttore della CIA David Petraeus e fu autorizzato in segreto dal presidente Obama nel 2013. L'obiettivo dichiarato era indebolire Assad senza un coinvolgimento militare diretto degli Stati Uniti, appoggiandosi a un consorzio di alleati regionali — Arabia Saudita, Qatar, Turchia — che finanziavano e armavano i gruppi ribelli in parallelo alla CIA, spesso con armamenti già in circolazione prima ancora del lancio ufficiale del programma nel 2012.

IL FALLIMENTO DEL VETTING: DOVE SONO FINITE LE ARMI

Il processo di selezione ("vetting") dei gruppi ribelli, pensato per impedire che le armi finissero in mano a jihadisti, non ha funzionato. Uno studio triennale finanziato dall'Unione Europea e dal governo tedesco ha stabilito che gli sforzi di armamento di Stati Uniti e alleati hanno "significativamente aumentato la quantità e la qualità delle armi" a disposizione dello Stato Islamico. Funzionari dei servizi segreti giordani (il General Intelligence Directorate) hanno guadagnato milioni di dollari deviando le armi del programma verso il mercato nero. Molti dei

gruppi armati sostenuti risultavano avere legami con al-Qaeda o con reti salafite-jihadiste — esattamente il rischio che il "vetting" avrebbe dovuto prevenire.

LA FINE DEL PROGRAMMA: UN REGALO ESPPLICITO A PUTIN

A metà giugno 2017, Trump decise di porre fine al programma dopo un incontro con il direttore della CIA Mike Pompeo e il consigliere per la sicurezza nazionale H.R. McMaster — pochi giorni prima del suo primo incontro con [Vladimir Putin](#) al G20 di Amburgo (7 luglio). Il Washington Post rivelò la decisione il 19 luglio, citando un funzionario che la definì un segnale esplicito a Mosca per migliorare le relazioni bilaterali. Trump confermò indirettamente l'esistenza del programma segreto attaccando su Twitter la copertura del Washington Post, definendo i pagamenti ai ribelli siriani "massicci, pericolosi e dispendiosi" — di fatto declassificando pubblicamente un'operazione mai ufficialmente riconosciuta.

COMMENTO GIURIDICO

Il sostegno a gruppi armati non statali impegnati in un conflitto interno di un altro Stato solleva questioni dirette rispetto al principio di non intervento sancito dal diritto internazionale consuetudinario e dalla Carta delle Nazioni Unite. La Corte Internazionale di Giustizia, nel caso [Nicaragua v. Stati Uniti](#) (1986), ha già stabilito che il finanziamento e l'armamento di forze irregolari contro un governo terzo costituisce una violazione del principio di non intervento, indipendentemente dalla natura del governo bersaglio.

IMPLICAZIONI — TEST DI SIMMETRIA

Questo sito ha già documentato, per Iran ([Yemen: 73 dipendenti ONU ancora detenuti arbitrariamente dagli Houthi, mentre Hodeidah torna a sanguinare](#)), Russia ([Mali: l'esercito e i mercenari russi dell'Africa Corps compongono un cadavere a forma di svastica dopo aver ucciso quattro civili](#)) e Israele ([Israele ha permesso e incoraggiato i finanziamenti del Qatar ad Hamas per anni — un mese prima del 7 ottobre ne ha chiesto di più](#)), lo stesso schema: uno Stato sponsorizza un attore armato non statale per calcolo strategico, e quell'attore sfugge parzialmente o totalmente al controllo dello sponsor, con conseguenze che ricadono su civili terzi. Timber Sycamore applica lo stesso schema agli Stati Uniti: armi acquistate con fondi pubblici statunitensi sono confluite, secondo uno studio indipendente finanziato dall'UE, nell'arsenale dello Stato Islamico. Il fatto che il programma sia stato chiuso non per le sue conseguenze umanitarie o per il fallimento del vetting, ma come gesto di distensione verso la Russia, conferma che la logica geopolitica ha sempre prevalso sulla valutazione delle conseguenze reali sul terreno — esattamente come nei tre casi già documentati.

Fonti: [The Washington Post](#) · [Reuters](#) · [Al Jazeera](#) · [NBC News](#) · [Modern War Institute, West Point](#) · [Irregular Warfare Initiative](#)

Quattro sentenze della Corte Europea condannano Polonia, Romania, Lituania e Macedonia per aver ospitato le prigioni segrete della CIA — nessuno negli Stati Uniti ha mai risposto di quella tortura

«Il trattamento inflitto dal team di rendition della CIA era di gravità sufficiente a costituire tortura... con la premeditazione, "lo scopo essendo causare grave dolore o sofferenza per ottenere informazioni, infliggere una punizione o intimidire il ricorrente".» — Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, El-Masri v. Macedonia, 13 dicembre 2012

IL FATTO: QUATTRO CASI, UN SOLO PROGRAMMA

Tra il 2012 e il 2018, la Grande Camera e le sezioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) hanno emesso quattro sentenze che accertano, con dettaglio processuale, la complicità di altrettanti Stati europei nel programma di detenzione segreta e tortura della CIA nel decennio successivo all'11 settembre.

Il caso più clamoroso — persona sbagliata: Khaled El-Masri, cittadino tedesco scambiato per un membro di al-Qaeda per omonimia, fu arrestato al confine macedone il 31 dicembre 2003, tenuto incommunicado per 23 giorni in un hotel di Skopje, poi consegnato a una squadra di *rendition* della CIA all'aeroporto — dove fu violentemente aggredito, incappucciato e trasportato in Afghanistan nella prigione nota come "Salt Pit". Vi restò detenuto per circa quattro mesi, fino a quando la stessa CIA si rese conto dell'errore di persona. La Corte, il 13 dicembre 2012, ha stabilito all'unanimità che i fatti erano provati "oltre ogni ragionevole dubbio", qualificando la vicenda come sparizione forzata e tortura, con responsabilità diretta della Macedonia.

I siti in Polonia, Romania e Lituania: Abd al-Rahim al-Nashiri (sospettato per l'attentato alla USS Cole) e Abu Zubaydah (ritenuto un alto membro di al-Qaeda) sono stati detenuti in una struttura segreta della CIA in Polonia tra il 2002 e il 2003. La Corte, il 24 luglio 2014, ha stabilito che la Polonia ha violato gli articoli 3 (divieto di tortura), 5 (libertà personale), 6 (equo processo), 8 (vita privata) e 13 (diritto a un rimedio effettivo) della Convenzione Europea, condannandola a versare 100.000 euro a ciascuno dei due. Nel 2018 la Corte ha emesso sentenze quasi identiche contro la Romania (dove al-Nashiri fu detenuto dal 2004 al 2005) e la Lituania (dove Abu

Zubaydah fu detenuto dal 2005 al 2006), condannandole rispettivamente a versare 100.000 euro e 100.000 euro più 30.000 di spese.

Il dettaglio più inquietante: prima di arrivare in Polonia, Abu Zubaydah era stato detenuto in un sito nero della CIA in Thailandia nel 2002, dove — secondo quanto accertato — fu sottoposto a waterboarding. Quella struttura era diretta da Gina Haspel, che nel 2018 è stata nominata direttrice della CIA — la stessa istituzione che aveva gestito il programma di tortura.

COMMENTO GIURIDICO

Le sentenze CEDU accertano violazioni dirette dell'articolo 3 della Convenzione Europea (divieto assoluto di tortura, non derogabile in nessuna circostanza) e della [Convenzione ONU contro la tortura \(CAT\)](#). In tutti e quattro i casi, la Corte ha stabilito che gli Stati ospitanti sapevano — o avrebbero dovuto sapere — a cosa sarebbero stati sottoposti i detenuti, rendendoli direttamente responsabili per la tortura subita sul proprio territorio, non solo per la mera ospitalità logistica.

IMPLICAZIONI — TEST DI SIMMETRIA

Questo sito ha già documentato, per Iran ([Yemen: 73 dipendenti ONU ancora detenuti arbitrariamente dagli Houthi, mentre Hodeidah torna a sanguinare](#)), Russia ([Mali: l'esercito e i mercenari russi dell'Africa Corps compongono un cadavere a forma di svastica dopo aver ucciso quattro civili](#)), Israele ([Israele ha permesso e incoraggiato i finanziamenti del Qatar ad Hamas per anni — un mese prima del 7 ottobre ne ha chiesto di più](#)) e Stati Uniti ([Gli Stati Uniti hanno armato la ribellione siriana per cinque anni, poi hanno chiuso il programma come regalo a Putin](#)), come il calcolo geopolitico prevalga sistematicamente sulla valutazione delle conseguenze reali. Qui il pattern si applica alla tortura diretta, non a un proxy armato: gli Stati Uniti hanno gestito un programma di tortura sistematica, quattro governi europei — non regimi comunemente bersaglio delle accuse di questo sito, ma democrazie occidentali — vi hanno attivamente collaborato, e la responsabile di uno dei siti più duri è stata promossa al vertice della stessa agenzia. Nessun funzionario CIA è mai stato processato negli Stati Uniti per questi fatti; la responsabilità accertata dai tribunali ricade finora solo sugli Stati europei che hanno ospitato i siti, non su chi materialmente ha ordinato e praticato la tortura.

Fonti: [HUDOC — Corte Europea dei Diritti dell'Uomo](#) · [Open Society Justice Initiative](#) · [Human Rights Watch](#) · [BBC](#) · [Lieber Institute, West Point](#)